Cdl Lain Dott.ssa Paola
Cdl Roso Dott. Alessandro
Consulenti del Lavoro
Via Marano 8
36034 Malo

Circolare Informativa del 18/06/2026

Oggetto: Riforma del TFR e della Previdenza Complementare – Nuovi obblighi aziendali e introduzione dell'adesione automatica dal 1° luglio 2026

Gentili Clienti, con la presente desideriamo informarvi che la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), modificando il D.Lgs. 252/2005, introduce una **radicale riforma** nella gestione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e dei rapporti con i fondi di previdenza complementare.

Le nuove disposizioni entreranno ufficialmente in vigore il **1° luglio 2026** e comporteranno una profonda revisione delle procedure di assunzione, riducendo drasticamente i tempi di scelta dei lavoratori e introducendo un meccanismo di **iscrizione automatica**.

Di seguito vengono analizzati i punti chiave e i nuovi adempimenti obbligatori per le aziende.

1. Il superamento del "Silenzio-Assenso": l'Adesione Automatica

Fino al 30 giugno 2026, il lavoratore neoassunto disponeva di 6 mesi (180 giorni) per decidere se mantenere il TFR in azienda o destinarlo alla previdenza complementare; in caso di silenzio, il TFR veniva devoluto tacitamente.

Dal 1° luglio 2026 la regola si inverte: I lavoratori dipendenti del settore privato (con l'esclusione dei soli lavoratori domestici) di prima assunzione **aderiscono automaticamente** alla previdenza complementare fin dal primo giorno di lavoro.

- **La nuova finestra temporale:** Il lavoratore non ha più 180 giorni, ma **soli 60 giorni dalla data di assunzione** per esercitare la rinuncia esplicita all'adesione automatica.
- **Cosa comporta l'adesione automatica:** In assenza di rinuncia (**manifestazione di volontà espressa e scritta** con cui il lavoratore dichiara di **non voler aderire** alla previdenza complementare) o in presenza di silenzio, l'adesione si consolida con decorrenza retroattiva dalla data di assunzione. A differenza del passato (in cui veniva trasferito solo il TFR), l'adesione automatica comporta la devoluzione al fondo dell'**intero TFR maturando e della contribuzione piena (a carico del datore di lavoro e del lavoratore)** nelle misure stabilite dai contratti collettivi.

Nota sulla contribuzione del lavoratore: La quota a carico del lavoratore non è obbligatoria solo nel caso in cui la sua retribuzione annuale lorda (RAL) sia inferiore al valore dell'assegno sociale INPS.

2. A quale Fondo destinare le quote? (Criterio di individuazione)

In caso di adesione automatica, la destinazione delle somme segue regole precise e gerarchiche:

1. **Fondo Collettivo di riferimento:** Il TFR e i contributi vanno destinati alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi (anche territoriali o aziendali) applicati in azienda.

2. **Pluralità di Fondi:** Se l'azienda applica più contratti o sono presenti più fondi, il fondo di destinazione è quello **al quale ha aderito il maggior numero di lavoratori all'interno dell'azienda**, salvo diverse intese aziendali.

3. **Criterio Residuale:** In totale assenza di contratti collettivi o accordi applicabili, la destinazione avviene verso il fondo residuale nazionale individuato dal Ministero del Lavoro (Fondo Cometa/D.M. 85/2020).

3. Nuovi Flussi di lavoro e Obblighi di Informativa

La riforma introduce pesanti responsabilità informative in capo al datore di lavoro già al momento della firma del contratto, distinguendo due casistiche:

A) Lavoratori di PRIMA ASSUNZIONE (Assoluti o privi di precedente storia previdenziale)

Al momento dell'assunzione (Giorno 0), l'azienda deve obbligatoriamente consegnare al lavoratore un'**informativa scritta** che illustri:

- Il meccanismo dell'adesione automatica;
- Il fondo pensionistico contrattuale destinatario;
- I dettagli relativi alle contribuzioni previste (quote a carico azienda e lavoratore);
- I tempi e le modalità per effettuare l'eventuale rinuncia (60 giorni).

L'azienda dovrà far firmare il modulo per ricevuta e conservarlo.

B) Lavoratori NON di prima assunzione (Lavoratori che cambiano azienda)

Per i lavoratori già occupati in precedenza che cambiano datore di lavoro, scatta un nuovo onere di verifica:

- All'atto dell'assunzione, il datore di lavoro deve fornire l'informativa sui fondi applicabili e **verificare quale sia stata la scelta precedentemente compiuta dal lavoratore**, facendosi rilasciare un'apposita dichiarazione scritta.
- Se il lavoratore era già iscritto a una forma pensionistica, ha **60 giorni** per indicare al nuovo datore a quale fondo conferire il TFR. In caso di mancata indicazione, scatta anche per lui il meccanismo di **adesione automatica**.

4. Tempistiche e Gestione dei Versamenti

I flussi finanziari sono così differiti per consentire i tempi di riflessione del neoassunto:

- Durante i primi 60 giorni dall'assunzione, l'azienda **accantona provvisoriamente il TFR** in contabilità interna.
- **Dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni**, in caso di mancata rinuncia, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione ufficiale al Fondo di previdenza e **iniziare il versamento delle quote complessive**.

- Il primo versamento dovrà comprendere in modo cumulativo **tutti i contributi e il TFR maturati fin dal primo giorno di assunzione**.

5. Sintesi degli Adempimenti per l'Azienda (Checklist)

Per evitare contenziosi o l'errata destinazione delle quote previdenziali, a partire dalle assunzioni effettuate dal **1° luglio 2026**, ogni azienda dovrà rigorosamente:

1. **Consegnare e far firmare** il nuovo fac-simile di informativa TFR/Previdenza all'atto della stipula del contratto di lavoro.
2. **Raccogliere la dichiarazione** sullo storico previdenziale in caso di lavoratori già occupati in precedenza.
3. **Monitorare la scadenza dei 60 giorni** per verificare la presenza di moduli di rinuncia o di opzioni espresse su altri fondi.
4. **Comunicare tempestivamente allo Studio** l'esito della scelta del lavoratore (Modello di Rinuncia/Adesione) per consentire la corretta elaborazione dei cedolini e i flussi contributivi/TFR a partire dal terzo mese di rapporto.

Lo Studio sta provvedendo all'aggiornamento della modulistica di assunzione (lettere di informativa e dichiarazioni sostitutive) conforme alla nuova legge, che vi verrà trasmessa nei prossimi giorni.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento in merito, porgiamo cordiali saluti.

Studio Lain Consulenza del Lavoro

CDL Lain Dott. Paola
CDL Roso Dott. Alessandro